الضرورة وأما البناء فقد تقدم الاختلاف فيه وأما الاختلاط فللضرورة فاذا فعل الحاجز بين الاموات فلا كراهة وصرح المصنف بعدم جواز دفن المتعددين فى قبر واحد للضرورة (قوله للضرورة) فان وجدت جازت الزيادة عليه فيقدم الافضل فالافضل الى جهة القبلة فيما اذا اتحد الجنس والا فالرجل ثم الغلام ثم الخنثى ثم الانثى كما فى البدائع ومن الضرورة المبيحة لجمع ميتين فصاعدا فى قبر واحد ابتداء على ماذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين أو ضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهم وليس منها دفن الرجل مع الرجل قريبه ولا ضيق محل الدفن فى تلك المقبرة مع وجود غيرها وان كانت تلك المقبرة مما يتبرك بالدفن فيها لمجاورة الصالحين فضلا عن هذه الامور لما فيه من هتك حرمة الميت الاول وتفريق اجزائه فيمنع من ذلك اه (قوله ويحجز بين كل اثنين بالتراب) ندبا ان أمكن كما فى ابن أمير حاج ليكون فى حكم قبرين كما فى العينى على البخارى (قوله هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الغزوات) قال بعض الافاضل لم أجده فيما علمت وانما هو قول العلماء حتى ان أشهب صاحب مالك أنكره وقال لا معنى له الا التضييق على ما نقله عنه البدر العينى فى شرح البخارى (قوله جاز دفن غيره فى قبره) وزرعه وابناء عليه كذا فى التبيين (قوله ولو كان ذميا) فى التتارخانية مقابر أهل الفترة لا تنبش وان طال الزمن لانهم اتباع المسلمين أحياء وأمواتا بخلاف أهل الحرب اذا احتيج الى نبشهم فلا بأس به اه وسئل أبو بكر الاسكاف عن المرأة تقبر فى قبر الرجل فقال ان كان الرجل قد بلى ولم يبق له لحم ولا عظم جاز وكذا العكس والا فان كانوا لا يجدون بدا يجعلون عظام الاول فى موضع ويجعلوا بينهما حاجزا بالصعيد اه قال فى الشرح ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به اخلال ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل خصوصا الآن كما اعتاده الحفارون من اتلاف القبور التى لا تزار الا قليلا ولا يتعاهدها أهلها ونقل عظام الموتى أو طمسها وجعلها فى حفرة وايهام أن المحل لم يكن به ميت فلا يقال تضم أو تجعل عظام الاول فى موضع دفعا للضرر عن موتى المسلمين اه وفى البرهان ويكره الدفن ليلا بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل الا أن تضطروا رواه ابن ماجه وفى الجوهرة لا بأس بذلك لان النبى صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الاربعاء وعثمان وفاطمة وعائشة رضى الله تعالى عنهم دفنوا ليلا ولكنه بالنهار افضل لانه أمكن اه (قوله وخيف الضرر به) اى التغير أما اذا لم يخف عليه التغير ولو بعد البر أو كان البر قريبا وأمكن خروجه فلا يرمى كما يفيده مفهومه والظاهر عليه حرمة رميه وحرره نقلا (قوله وألقى فى البحر) مستقبل القبلة على شقه الايمن ويشد عليه كفنه وقوله ليرسب اى ليثبت فى قعر البحر وفى القاموس رسب فى الماء كنصر وكرم رسوبا ذهب سفلا (قوله وعن الشافعية الخ) نقله بعض الافاضل عن اهل مذهبنا ايضا (قوله فيدفن) اى يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحر (قوله فى مقبرة محل مات به) انظر حكم ما اذا تعددت المقابر فى محل وأيها الدفن فى كلها اولى فى كل قبر هل يكون الدفن فى القربى اولى او يعتبر الجيران الصالحون يحرر (قوله لما روى عن عائشة الخ) ولانه اشتغال بما لا يفيد اذ الارض كلها كفات مع ما فيه من تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة (قوله حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن) اى بمكة (قوله فان نقل قبل الدفن الخ) فى البرهان لا بأس بنقله قبل تسوية اللبن لنحو ميل أو ميلين اه اى وأما بعد التسوية قبل اهالة

(للضرورة) قاله قاضى خان (ويحجز بين كل اثنين بالتراب) هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الغزوات ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا ولا ينبش وان طال الزمان وأما أهل الحرب فلا بأس بنبشهم ان احتيج اليه (ومن مات فى سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر) به (غسل وكفن) وصلى عليه (وألقى فى البحر) وعن الامام أحمد ابن حنبل رحمه الله ينقل ليرسب وعن الشافعية كذلك ان كان قريبا من دار الحرب والا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن (ويستحب الدفن فى) مقبرة (محل مات به أو قتل) لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها لو كان الامر فيك الى ما نقلتك ولدفنتك حيث مت (فان نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين)